

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ ๕๐ ๖๒๔



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรื้อกรณีผู้ชนะการเสนอราคาขอสิทธิในการเข้าทำสัญญา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู ที่ สบ ๗๖๔๐๒/๔๓๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู (อบต. หนองหมู) อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี แจ้งว่า อบต. หนองหมู ได้ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเหล็กประจำหมู่บ้าน รูปทรงแซมแปญ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ตามประกาศ อบต. หนองหมู และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕๘๑,๐๐๐ บาท มีผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องตามเงื่อนไข จำนวน ๕ ราย ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด คชสิทธิ์ก่อสร้าง เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงินจำนวน ๒๓๐,๕๐๐ บาท ต่อมา อบต. หนองหมู ได้มีหนังสือถึงห้างฯ ให้ชี้แจงการเสนอราคา เนื่องจากราคาที่ห้างฯ เสนอมานั้นต่ำกว่าราคากลาง และห้างฯ ได้ทำหนังสือขอสิทธิในการทำสัญญาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ระลอก ๔ ในด้านต่าง ๆ ประกอบกับ อบต. หนองหมู ยังมิได้ดำเนินการถึงขั้นตอน มีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกมาลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง เพียงแต่ให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการเสนอราคาชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่าผู้ยื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟัง อบต. หนองหมู มีสิทธิไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอนายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จาก อบต. หนองหมู แต่ผู้ยื่นข้อเสนอมีได้ชี้แจงการเสนอราคา แต่ได้ทำหนังสือชี้แจงขอสิทธิ โดยใช้เหตุผลตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ อบต. หนองหมู จึงขอหารือดังนี้

๑. หาก อบต. หนองหมู ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างฯ ไม่สามารถดำเนินงานดังกล่าวได้ อบต. หนองหมู สามารถถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ข้อ ๑ กรณีที่โรคโควิด ๑๙ เกิดขึ้นก่อนที่หน่วยงานของรัฐจะลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (๑.๑) และ (๑.๒) ได้หรือไม่

๒. หากผู้ชนะการเสนอราคารายถัดไปไม่สามารถเข้าทำสัญญากับ อบต. หนองหมุ ได้ สามารถยกเลิกประกาศประกวดราคาดังกล่าว หรือพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคารายถัดไปต่อไปได้หรือไม่
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ข้อ ๑ กำหนดว่า “กรณีที่โรคโควิด ๑๙ เกิดขึ้นก่อนที่หน่วยงานของรัฐ จะลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

๑.๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก มาลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนด และผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกได้แจ้งเป็นหนังสือต่อหน่วยงานของรัฐว่าไม่สามารถ จะลงนามในสัญญา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคโควิด ๑๙ กรณีที่หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า ต้องลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือเรียกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกที่เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดมาทำสัญญาหรือข้อตกลง หากเรียกแล้วไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลง ให้หน่วยงานของรัฐเรียกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกที่เสนอราคาต่ำรายถัดไปหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลำดับ แล้วแต่กรณี มาลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

๑.๒ กรณีที่ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกที่เสนอราคาต่ำสุด หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดมาทำสัญญาหรือข้อตกลง หากเรียกแล้วไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลง ให้ถือว่าผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกมีเหตุอันสมควร ไม่เข้าลักษณะการเป็นผู้ทำงาน ตามมาตรา ๑๐๙ แห่งพระราชบัญญัติฯ ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ที่เสนอราคาต่ำรายถัดไปหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปด้วย ดังนั้น กรณีนี้หน่วยงานของรัฐ จึงไม่ต้องดำเนินการพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบฯ ข้อ ๑๙๓ และให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ คืบหลักประกันการเสนอราคาให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย”

๒. จากหลักการข้างต้น กรณีข้อหารือ ๑ และ ๒ เมื่อพิจารณาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ แล้ว เห็นว่า กรณีการใช้สิทธิตามหนังสือแจ้งเวียนดังกล่าวจะต้องปรากฏว่า หน่วยงานของรัฐได้มีการประกาศผลผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว และหน่วยงานของรัฐได้มีหนังสือแจ้งให้มาลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนดเท่านั้น ดังนั้น หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมุ (อบต. หนองหมุ) ยังมิได้ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างหอดึงเหล็กประปาหมู่บ้าน รูปทรงแซมเปญ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) กรณีดังกล่าว ห้างหุ้นส่วนจำกัด คชสิทธิ์ก่อสร้าง จึงยังไม่อาจใช้สิทธิตามนัยหนังสือแจ้งเวียนข้างต้นได้

สำหรับกรณีที่ อบต. หนองหมุ จะดำเนินการโดยเรียกผู้เสนอราคาต่ำในลำดับถัดไปมาลงนามในสัญญา ตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๑ อบต. หนองหมุ ต้องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และเรียกมาลงนามในสัญญา หากเรียกแล้วไม่ยอมเข้าทำสัญญาจึงจะมีสิทธิเรียกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เสนอราคาต่ำรายถัดไปมาลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงหรือจะดำเนินการยกเลิกการจัดจ้างในครั้งนี้ ซึ่งเป็นดุลพินิจของ อบต. หนองหมุ ที่จะพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖